MARIO & GEORGEA

IMOVEIS - CAMPECHE / RIO TAVARES

ROTEIRO DE CUSTOS CARTORÁRIOS E FECHAMENTO

Guia para provisionar certidões, ITBI e taxas de registro no Sul da Ilha.



MARIO & GEORGEA

Corretores e peritos avaliadores · CRECI 73.952F / 46.301F

CERTIDÕES OBRIGATÓRIAS PARA ESCRITURA

A lavratura da escritura pública exige a conferência da regularidade fiscal e jurídica das partes e do imóvel. O ponto de partida é a certidão de matrícula atualizada com negativa de ônus reais e de ações reipersecutórias, emitida pelo cartório de registro de imóveis competente.

Em relação aos vendedores, são exigidas certidões negativas de débitos tributários federais, estaduais e municipais, além de certidões cíveis e de ações trabalhistas. Para imóveis em condomínio, a legislação demanda também a declaração de quitação de débitos condominiais assinada pelo síndico, acompanhada da ata de eleição que legitima o mandato.

A falta de qualquer documento ou a presença de apontamentos suspende o ato no tabelionato de notas até o esclarecimento formal da pendência. Reunir esse conjunto documental antes de marcar a assinatura evita contratempos com certidões que possuem prazo curto de validade.

BASE DE CÁLCULO DO ITBI MUNICIPAL

O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis é um tributo municipal que deve ser recolhido antes da lavratura da escritura pública. A prefeitura calcula a cobrança sobre o maior valor entre o preço real declarado na transação e o valor venal de referência apurado pela fiscalização local.

Em operações com financiamento bancário pelo Sistema Financeiro da Habitação, a legislação tributária de Florianópolis aplica alíquota reduzida sobre a fração financiada até o teto previsto em lei. A quantia correspondente aos recursos próprios e à entrada segue a alíquota padrão do município.

Compradores no Campeche e no Rio Tavares devem emitir a guia prévia assim que o contrato particular for assinado. Caso o valor arbitrado pelo município fique muito acima do praticado no mercado, é possível protocolar um pedido administrativo de reavaliação com base nas características reais da transação.

TABELA DE EMOLUMENTOS EM SANTA CATARINA

Os emolumentos do tabelionato de notas e do ofício de registro de imóveis seguem a tabela fixada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O comprador assume financeiramente dois atos distintos: a confecção da escritura pública e a averbação do registro definitivo na matrícula.

Segundo a Circular CGJ 643/2025 do TJSC, a última faixa ordinária da tabela atende operações entre R$ 212.313,48 e R$ 226.100,05. Para essa faixa, o custo da escritura é de R$ 2.142,42 somado a R$ 486,97 de Fundo de Reaparelhamento da Justiça, enquanto o ato de registro custa R$ 2.091,41 mais R$ 475,37 de FRJ.

Quando a transação ultrapassa R$ 226.100,05, a tabela estadual aplica o critério de degrau, somando R$ 50,00 a cada R$ 50.000,00 excedentes no valor do bem. Essa cobrança por degrau incide tanto na escritura quanto no registro, o que exige cálculo individualizado para o tíquete específico de cada imóvel.

ATRASOS NA PRENOTAÇÃO REGISTRAL

A prenotação do título no registro de imóveis gera preferência do direito real e vigora por 30 dias corridos, de acordo com o artigo 188 da Lei 6.015/1973. O protocolo garante prioridade na ordem de inscrição perante eventuais atos concorrentes apresentados em seguida.

Com a redação dada pela Lei 14.382/2022, o registrador dispõe do prazo de 10 dias úteis para qualificar o título e expedir eventuais exigências formais. Se houver apontamentos na nota devolutiva, o interessado precisa supri-los dentro do prazo original de validade da prenotação.

Divergências simples de grafia no nome, ausência de qualificação sobre união estável ou falhas na descrição de confrontações geram devolução imediata do título. Conferir a minuta da escritura contra as certidões de casamento e os documentos de identidade antes da assinatura garante tramitação fluida no cartório.

Se você precisa de auxílio para simular as despesas de cartório e de registro de uma transação no Sul da Ilha, envie uma mensagem para conversarmos sobre a documentação.